主題精選：事實行為 📝 未讀
共收錄 1 篇文章。
1. 註記登記之效力
發布日期: 2021-10-14
內文
• (一) 註記登記之效力註記登記之效力有二種，一種為行政處分，如土地登記規則第155條之1及
第155條之2之註記登記；另一種為事實行為（觀念通知），如土地徵收條例施行細則第24條及
土地登記規則第144條第2項之註記登記。茲比較如下：
• T. ABLE_PLACEHOLDER_1
• (二) 註記登記之除去政府囑託登記機關所為之註記登記，如違法侵害土地所有權人之所有
權，影響土地所有權之圓滿狀態（如依據土壤及地下水污染整治法第21條「污染整治場址」之
註記登記、依據土地徵收條例施行細則第53條「未繳清差額地價」之註記登記等是），受害人
民得請求除去其註記登記。
1. 註記登記屬於負擔行政處分：受害人民得主張該行政處分違法，依行政訴訟法第4條規定
提起「撤銷訴訟」，以排除其侵害。
2. 註記登記屬於事實行為：受害人民得主張該事實行為違法，依行政訴訟法第8條第1項規定
提起「給付訴訟」，請求行政機關作成行政處分以外之其他非財產上給付，以排除其侵害
行為。
（參見：最高行政法院99年3月第一次庭長法官聯
席會議決議）
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下